

SYED MOHAMAD BAKRI BIN SYED ABD RAHMAN

lwn.

SHARIFAH NAJJINI BINTI SYED MOHAMAD BAKRI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Panel) Pada 23 Jun 2023 bersamaan 4 Zulhijjah 1444H]

Kes Rayuan (Mal) No: 10000-077-0006-2022

[Rayuan Terhadap Keputusan Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Rekod Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu: *Tuan Mohamad Fauzi bin Abdullah
(Tetuan Radzi & Abdullah)*

Peguam Syarie Responden: *-Tiada-*

ALASAN PENGHAKIMAN

- [1] Kes ini adalah suatu rayuan terhadap keseluruhan perintah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam dalam Kes Permohonan Mal No : 10500-077-0033-2021 pada 17/1/2022. Perayu telah memfailkan rayuan ini melalui suatu Notis Rayuan bertarikh 28/1/2022.
- [2] Walau bagaimanapun pada 29/5/2023 Perayu telah memfailkan suatu Notis Penarikan Balik Kes (Borang MS19) bagi keseluruhan prosiding rayuan ini untuk diluluskan.

- [3] Kami merujuk kepada peruntukkan seksyen 95 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes iaitu:

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan.

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

- [4] Berdasarkan peruntukan di atas, kami dengan ini bersetuju dan tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes rayuan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH mendengar permohonan penarikan balik kes oleh Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

1. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik Kes Rayuan Mal No. 10000-077-0006-2022 berdasarkan seksyen 95(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Kes Rayuan Mal No. 10000-077-0006-2022 **DIBATALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh;



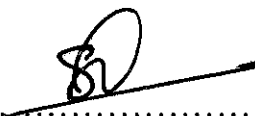
-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



-
2. **YAA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



-
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

